

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3558/2530

นาย ประสิทธิ์ เยาวพินหรือเยาวพิศ กับ
พวก

โจทก์

นาย บัญชา จันทร น้อย กับพวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย ชู ศักดิ์ แซ่ก้วย

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57, มาตรา 59, มาตรา 142, มาตรา 248

โจทก์สองคนฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 60,619 บาท โดยโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่ถูกชนเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ กับค่าที่รถยนต์เสื่อมราคารวมเป็นเงิน 27,500 บาท และโจทก์ที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยเรียกร้องเงินที่ได้ชำใช้ค่าเสียหายในการซ่อมรถยนต์และค่าลากจูงรถยนต์คันเกิดเหตุไปทำการซ่อมรวมเป็นเงิน 30,809 บาท ดังนี้ไม่ใช่เป็นหนี้ร่วมที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้ โจทก์แต่ละคนฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาทและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ย่อมต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

จำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จากจำเลยร่วมแม้จะปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์แต่แรกว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์และจำเลยที่ 3 ได้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 2 ก็ตามแต่ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีโดยอ้างว่าปรากฏข้อเท็จจริงใหม่

ภายหลังว่า จำเลยร่วมเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันนี้และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ซึ่งตามคำร้องแสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่ 3 ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากจำเลยร่วม จึงไม่เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกคำฟ้องและคำให้การ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80 - 1481 นครสวรรค์ โจทก์ที่ 2 รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจากโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรีจำเลยที่ 3 ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรี ไว้จากจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2523 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรี ไปตามถนนราชดำเนินหน้าไปทางสี่แยกประตูน้ำตามคำสั่งหรือในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ได้ขับรถล้าเข้ามาในช่องทางวิ่งที่รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80 - 1481 นครสวรรค์ของโจทก์ที่ 1 จอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 แล้วรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 พุ่งชนท้ายรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 02547 ขอนแก่นที่จอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ข้างหน้า ทำให้รถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหาย โจทก์ที่ 1 ต้องขาดประโยชน์จากการใช้รถในการประกอบกิจการบรรทุกสินค้า วันละ 500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท และต้องเสียหายที่รถเสื่อมราคาเป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,500 บาท โจทก์ที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ต้องชดเชยค่าเสียหายในการซ่อมรถเป็นเงิน 27,009 บาทและค่าลากจูงรถจากที่เกิดเหตุไปทำการซ่อมเป็นเงิน

3,800 บาท รวมเป็นเงิน 30,809 บาทแทนโจทก์ที่ 1 คัดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 2,310 บาท รวมเป็นเงิน 33,119 บาทขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 60,619 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 58,309 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างขับรถในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 โจทก์ที่ 1 ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 1481 นครสวรรค์ และมีได้เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวกับโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรีไว้กับจำเลยที่ 3 เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 1481 นครสวรรค์ ที่ขับด้วยความเร็วสูงและแซงรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรีในระยะกระชั้นชิด

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เรียกนายชูศักดิ์ แซ่ก้วย เข้ามาเป็นจำเลยร่วมเพื่อให้รับผิดชอบร่วมกับจำเลยอื่นโดยอ้างว่าปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังจากยื่นฟ้องคดีนี้ว่า นายชูศักดิ์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรี และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ซึ่งกระทำละเมิดโดยขับรถยนต์คันดังกล่าวไปในทางที่จ้างของนายชูศักดิ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมมิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรี และจำเลยร่วมมิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่

1 เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 - 1481 นครสวรรค์ ที่ขับรถด้วยความเร็วสูงและขับแซงรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088เพชรบุรี ในระยะกระชั้นชิด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยร่วม และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 13,750 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิด (วันที่ 9 ธันวาคม 2523) จนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยที่ 1 จำเลยร่วม และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 30,809 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 2 ธันวาคม 2524)จนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม่คดีนี้โจทก์จะฟ้องขอให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 60,619 บาทแก่โจทก์ แต่จำนวนเงินค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 แต่ละคนมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยร่วมกันรับผิดชอบใช้ให้ นั้น สำหรับโจทก์ที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 27,500 บาท และโจทก์ที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 33,119 บาท ไม่ใช่เป็นหนี้ร่วมที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้ ที่โจทก์ทั้งสองแต่ละคนฟ้องให้จำเลยร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายนั้น เป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 3 รับประทานภัยรถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรี ไว้จากจำเลยร่วม เป็นการฟังข้อเท็จจริง นอกคำฟ้อง คำให้การ นั้นศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์แต่แรก ว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรี จำเลยที่ 3 ได้รับประทานภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 2 ก็ตามแต่ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีโดยอ้างว่าปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังว่า จำเลยร่วมเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันนี้ และเป็น นายจ้างของจำเลยที่ 1 ซึ่งตามคำร้องดังกล่าวก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าจำเลย ร่วมเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่ 3 ด้วยดังนั้นการที่ศาล อุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 3 รับประทานภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70 - 0088 เพชรบุรีไว้จากจำเลยร่วม จึงไม่ใช่เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกคำฟ้องและคำให้การที่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ